

الجمهورية التونسية

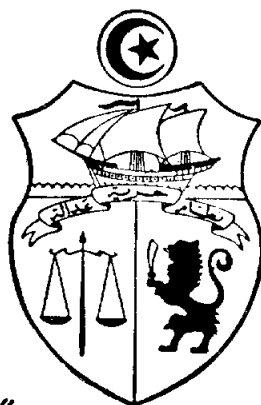
قوانين وتدابير

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le MARDI et le VENDREDI

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



هذا الوطن من الأيمان

T A R I F S					
EDITION Originale			EDITION Originale et sa Traduction		
1 an 6 mois			1 an 6 mois		
Tunisie	4 D, 000	2 D, 500	5 D, 500	3 D, 500	
Algérie					
Maroc					
Autres pays	6 D, 000	3 D, 500	8 D, 000	4 D, 500	
Prix du numéro			0 D, 050		
			0 D 080		
Prix des Annonces					
La ligne			0 D, 150		

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction Française)

SOMMAIRE

DECRETS-LOIS

	Pages
DECRET-LOI N° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme	1530
DECRET-LOI N° 73-4 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme	1531
DECRET-LOI N° 73-5 du 3 octobre 1973, fixant les conditions d'exercice de la profession de guide de tourisme	1532

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTRE

DECRET N° 73-459 du 3 octobre 1973, fixant les limites d'âge des magistrats du Tribunal Administratif	1532
DESIGNATION du Premier Président du Tribunal Administratif	1532
DESIGNATION de Présidents de Chambre au Tribunal Administratif	1532
NOMINATION de Conseillers et de Conseillers Adjoints au Tribunal Administratif	1532
DESIGNATION du Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration	1533

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DECRET N° 73-457 du 2 octobre 1973, fixant la rémunération des Gouverneurs	1533
--	------

DECRET N° 73-458 du 2 octobre 1973, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Tunis d'un terrain nécessaire à la construction d'une maison d'habitation	1533
--	------

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ARRETE du Premier Ministre du 2 octobre 1973, fixant le taux et les conditions d'attribution de la prime à la recherche scientifique au profit des cadres supérieurs des laboratoires et des Ingénieurs se livrant à la recherche et exerçant dans les Instituts de recherche relevant du Ministère de l'Agriculture	1534
--	------

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

DECRET N° 73-454 du 27 septembre 1973, relatif au statut des personnels de l'Enseignement Supérieur	1534
---	------

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

DECRET N° 73-455 du 29 septembre 1973, fixant les modalités d'organisation d'un concours sur titres et travaux de médecine-agrégation Hospitalo-Universitaire	1538
DECRET N° 73-456 du 29 septembre 1973, fixant les conditions d'intégration en qualité d'assistants Hospitalo-Universitaires	1538

AVIS ET COMMUNICATIONS

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie	1539
--	------

ANNONCES	1540
----------------	------

DECRETS-LOIS

Décret-loi N° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 61-16 du 31 mai 1961, relative au contrôle de la construction et de la gestion des hôtels et établissements de tourisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi N° 62-12 du 24 avril 1962;

Vu l'avis du Ministre de l'Economie Nationale;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article Premier. -- Est considéré comme établissement de tourisme, tout établissement qui reçoit une clientèle touristique et lui fournit des prestations d'hébergement, de nourriture ou de boisson, ou organisme à son intention des loisirs.

Chapitre I. -- Du classement

Art. 2. -- Les établissements de tourisme sont classés en groupes et catégories.

Un décret déterminera la procédure et les modalités de ce classement.

Art. 3. -- Les normes minimales de gestion des établissements de tourisme ainsi que les obligations de tout exploitant de ces établissements sont fixées par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 4. -- Tout établissement de tourisme doit indiquer sur ses enseignes, papiers et tous imprimés commerciaux et publicitaires, le groupe et la catégorie qui lui sont assignés.

Art. 5. -- Il est interdit à tout établissement de tourisme d'attribuer une catégorie différente de celle qui lui a été attribuée ou d'employer une dénomination et des signes distinctifs ne correspondant pas à sa catégorie.

Art. 6. -- Le classement prévu à l'article 2 du présent décret-loi s'impose aux éditeurs de guides, annuaires et indicateurs de publicité. Ces documents ne doivent contenir aucune indication de nature à créer une équivoque sur le groupe et la catégorie de l'établissement concerné.

Chapitre II. -- De l'exploitation

Art. 7. -- L'ouverture au public de tout établissement de tourisme ou d'installations nouvelles au sein des établissements existants ainsi que la réouverture des établissements dont la période de fermeture aura excédé six mois, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 8. -- Tout établissement de tourisme fournissant des prestations d'hébergement devra lors de son exploitation être placé sous la responsabilité d'un directeur agréé :

Les conditions et les modalités de l'agrément prévu à l'alinéa premier du présent article sont définies par décret.

Art. 9. -- Il est interdit à tout exploitant d'établissement de tourisme de :

-- s'engager pour des prestations de services qu'il n'est pas en mesure de fournir;

-- fournir des services de qualité inférieure à ceux qui correspondent à la catégorie de l'établissement, telle qu'elle lui a été reconnue par décision du Ministre de l'Economie Nationale;

-- annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des prestations de services qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.

En outre, l'exploitation de ces établissements devra obéir aux règles et principes admis dans la profession.

Art. 10. -- Les établissements de tourisme doivent être tenus dans un état conforme aux prescriptions des règles d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.

Art. 11. -- Les prix pratiqués dans les établissements de tourisme seront fixés par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 12. -- Tout exploitant d'établissement de tourisme est tenu d'aviser le Ministre de l'Economie Nationale par lettre recommandée, au plus tard, un mois à l'avance de la fermeture éventuelle de son établissement.

Toutefois, en cas de force majeure, l'exploitant devra procéder à cette communication au plus tard, deux jours après la fermeture.

Art. 13. -- Un registre de réclamations doit être mis à la disposition de la clientèle.

Art. 14. -- Le Ministre de l'Economie Nationale pourra imposer la tenue et la transmission de tout document ainsi que la communication de tout élément d'information permettant une appréciation précise de la situation des établissements de tourisme et de leur mode de gestion.

Chapitre III. -- De l'inspection

Art. 15. -- Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de contrôle économique ou de la santé publique, l'inspection des établissements de tourisme est exercée par des agents de l'administration du tourisme dûment assermentés.

Cette inspection pourra être faite à toute heure de la journée ou de la nuit et ce, sans avis préalable.

Art. 16. -- Les propriétaires, directeurs ou responsables au sein des établissements de tourisme tels que définis à l'article 1er du présent décret-loi devront faciliter l'inspection des agents de l'administration du tourisme.

Ils devront obligatoirement mettre à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et leur permettre l'accès des différents services de l'établissement.

Chapitre IV. -- Des infractions et sanctions

Art. 17. -- Les infractions aux dispositions du présent décret-loi et des textes pris pour son application sont constatées par les agents de l'administration du tourisme.

Toutefois, si l'infraction est relevée par une autre autorité compétente, cette dernière devra aviser le Ministre de l'Economie Nationale dans la huitaine.

Art. 18. -- Les agents de l'administration chargés de l'inspection des établissements de tourisme doivent dresser procès-verbal dès qu'ils constatent une infraction à la législation en vigueur.

L'administration peut alors mettre en demeure le ou les contrevenants à se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires dans un délai fixé par elle.

Art. 19. -- Les infractions aux dispositions du présent décret-loi et des textes pris pour son application sont passibles d'une amende de 500 à 5.000 Dinars et en cas de récidive de 1.000 à 10.000 Dinars.

La juridiction saisie pourra décider soit la fermeture de l'établissement de tourisme pour une période allant de un mois à un an, soit sa fermeture définitive.

En cas d'urgence, le Ministre de l'Economie Nationale peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement de tourisme. Il doit saisir dans les huit jours la juridiction compétente.

La fermeture administrative sus-visée est maintenue jusqu'au jugement définitif.

Art. 20. -- En outre, le Ministre de l'Economie Nationale peut prendre à l'encontre de toute personne physique ou mo-

rale ayant contrevenu aux dispositions du présent décret-loi l'une ou les sanctions énoncées ci-après :

- une amende de 100 à 1.000 Dinars;
- la suspension de l'aide de l'Etat partiellement ou totalement;
- le déclassement de l'établissement;
- le retrait de l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret-loi à tout directeur dont l'incapacité professionnelle ou la faute lourde aura été constatée.

Art. 21. — Quiconque aura mis obstacle à l'inspection prévue par le présent décret-loi sera passible d'une amende de 200 à 2.000 Dinars.

Art. 22. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogées.

Art. 23. — Le Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 3 octobre 1973

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi N° 73-4 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 61-16 du 31 mai 1961, relative au contrôle de la construction et de la gestion des hôtels et établissements de tourisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi N° 62-12 du 24 avril 1962;

Vu l'avis du Ministre de l'Economie Nationale;

Avons pris le décret-loi suivant :

Chapitre Premier. — De l'approbation des plans

Article Premier. — Toute personne physique ou morale qui se propose de construire, modifier ou aménager dans un immeuble existant un établissement de tourisme, ne peut entreprendre les travaux qu'après approbation par le Ministre de l'Economie Nationale des plans de construction, de transformation ou d'aménagement sur avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 2. — Les normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles des établissements de tourisme ainsi que la procédure d'approbation des plans sont déterminées par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 3. — Après examen des plans par la commission prévue à l'article 1er du présent décret-loi, le Ministre de l'Economie Nationale notifie aux intéressés l'acceptation ou le refus des plans ou indique, s'il y a lieu, les modifications à y apporter. Cet accord vise uniquement l'approbation des plans et ne dispense pas de l'autorisation de bâtir prévue par le décret du 27 juillet 1943 ni de l'agrément prévu par le Code des Investissements.

Chapitre II. — Du contrôle de chantier

Art. 4. — Aucune modification ne pourra être apportée en cours de construction si elle n'a, au préalable, reçu l'approbation des articles 6 et 7 du présent décret-loi.

Art. 5. — Des agents de l'administration du tourisme dûment assermentés peuvent, à tout moment, visiter les cons-

tructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles, notamment la conformité des travaux avec les plans approuvés.

Si des anomalies sont constatées, l'administration peut inviter le ou les contrevenants à se conformer, dans un délai maximum de trois mois, aux plans approuvés ou à toutes autres prescriptions réglementaires ou législatives, faute de quoi le procès-verbal ayant constaté cette infraction sera déféré à la juridiction compétente selon la procédure visée aux articles 6 et 7 du présent décret-loi.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues par les lois et règlements en vigueur, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite, prévue à l'alinéa 1er du présent article, sera passible d'une amende de 50 à 300 Dinars.

Art. 6. — Sur intervention de l'autorité qui a constaté l'infraction, l'interruption des travaux peut être ordonnée par la juridiction compétente.

Toutefois, lorsque les travaux peuvent créer des situations irréversibles, le Ministre de l'Economie Nationale peut ordonner par arrêté l'interruption des travaux. Il doit saisir dans les 48 heures la juridiction compétente.

L'interruption des travaux est maintenue dans les deux cas jusqu'au jugement définitif.

Art. 7. — Le tribunal saisi peut ordonner soit la mise en conformité des constructions ou autres travaux avec les plans approuvés, soit leur transformation pour qu'ils puissent obtenir une nouvelle approbation, soit leur démolition.

En outre, une amende de 100 à 5.000 Dinars sera à la charge de l'auteur de l'infraction.

Toutefois, si les travaux de construction, de transformation ou d'aménagement sont continués en violation du jugement ou de l'arrêté visé à l'article 6 ci-dessus, l'auteur de l'infraction sera passible d'une amende de 5.000 à 10.000 Dinars.

Art. 8. — La décision du tribunal est exécutoire sur minute nonobstant toute voie de recours.

Chapitre III. — De l'ouverture

Art. 9. — Avant toute ouverture de l'établissement touristique au public, il sera procédé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'achèvement des travaux à une visite d'inspection par des agents de l'administration du tourisme dûment assermentés en vue de vérifier la concordance des travaux effectués avec les plans approuvés et de s'assurer que les locaux sont en état de recevoir la clientèle.

Art. 10. — L'autorisation d'ouverture est donnée sous forme de certificat délivré par le Directeur Général de l'Office National du Tourisme et du Thermalisme.

Cette autorisation vise uniquement l'utilisation des locaux et ne dispense pas des différentes autorisations prévues par la législation en vigueur.

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogées.

Toutefois, l'article 64 du décret du 28 octobre 1948, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et édictant certaines dispositions financières en matière d'immeubles bâtis demeure applicable en cas de transformation des locaux d'habitation en établissement de tourisme.

Art. 12. — Le Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 3 octobre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi N° 73-5 du 3 octobre 1973, fixant les conditions d'exercice de la profession de guide de tourisme.

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne.

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu le décret du 16 octobre 1948, portant réglementation de la profession de guide, tel qu'il a été modifié par le décret du 11 octobre 1951;

Vu l'avis du Ministre de l'Economie Nationale;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article Premier. — Est considérée comme exerçant la profession de guide de tourisme, toute personne qui accompagne contre rémunération les touristes dans les véhicules de transport, sur les voies publiques dans les monuments historiques et les musées et leur fournit, commentaires et explications de tout ordre.

Art. 2. — Les guides de tourisme sont classés dans les catégories suivantes :

1°) *Guides professionnels* : exerçant leur fonction à titre permanent, la compétence de ces guides pouvant s'étendre soit à l'ensemble du territoire (guides nationaux) soit à une Commune ou un Gouvernorat (guides locaux).

2°) *Guides auxiliaires* : exerçant temporairement l'activité définie à l'article 1er et classés selon les compétences territoriales ci-dessus indiquées.

Art. 3. — Les guides doivent être de nationalité tunisienne et âgés de plus de 20 ans.

Ils doivent obtenir l'agrément du Ministère de l'Economie Nationale, conformément aux conditions de compétence et de qualification, telles que définies par décret.

Les postulants étrangers ne peuvent être admis que conformément aux conventions internationales ou sous réserve de réciprocité.

Art. 4. — Dans l'exercice de ses fonctions, tout guide de tourisme doit être muni d'une carte professionnelle, d'un livret individuel de réclamations et d'une plaque officielle portée d'une façon permanente. L'ensemble de ces pièces est délivré par le Ministère de l'Economie Nationale.

Il doit être, en outre, porteur d'un manifeste comportant les noms, prénoms et nationalités des touristes qu'il accompagne.

Art. 5. — La carte professionnelle est renouvelable annuellement après visa du livret individuel de réclamations. Elle peut être retirée provisoirement ou définitivement en cas :

- d'incapacité;
- de condamnation à une peine afflictive ou infamante;
- de faute professionnelle telle que définie par décret.

Art. 6. — Toute infraction aux dispositions du présent décret-loi est passible d'une amende de 100 à 250 Dinars et en cas de récidive de 250 à 500 Dinars.

Art. 7. — Les personnes exerçant actuellement la fonction de guide ont un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogées.

Art. 9. — Le Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 3 octobre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTERE

Décret N° 73-459 du 3 octobre 1973, fixant les limites d'âge des Magistrats du Tribunal Administratif.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi No 59-17 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu le décret No 59-78 du 17 mars 1959, fixant les limites d'âge des fonctionnaires et employés civils de l'Etat et notamment son article 2;

Vu l'avis du Premier Ministre et du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 59-78 du 17 mars 1959, la limite d'âge est portée à 65 ans pour les membres suivants du Tribunal Administratif :

- Premier Président;
- Président de Chambre;
- Commissaire d'Etat;
- Conseillers.

Art. 2. — Le Premier Ministre et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 3 octobre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

NOMINATION

Par décret N° 73-460 du 3 octobre 1973 :

Monsieur Abdesslem Knani est nommé Premier Président du Tribunal Administratif.

Par décret N° 73-461 du 3 octobre 1973 :

Sont chargés des fonctions de Président de Chambre au Tribunal Administratif les Conseillers dont les noms suivent :

Messieurs :

Habib Ben Zineb
Kamel Gordah
Habib Lamari.

Par décret N° 73-462 du 3 octobre 1973 :

Sont nommés Conseillers au Tribunal Administratif :

Messieurs :

Kamel Gordah
Habib Ben Zineb
Habib Lamari
Taieb Abid
Mohamed Joobeur
Tahar Azzaiz
Ridha Ben Youssef
Ridha Gahbiche
Mohamed Bousofara
Ahmed Ben Naceur
Ayoub Yahia.

Sont nommés Conseillers-Adjointes au Tribunal Administratif :

Messieurs :

Mohamed Hédi Touati
Essaid Bedhraf
Mohamed Mouldi Marsit
Mohamed Ennifer.

Par décret N° 73-463 du 3 octobre 1973 :

Monsieur Mohamed Snoussi est chargé de la direction de l'Ecole Nationale d'Administration en remplacement de Monsieur Abdessalem Knani appelé à d'autres fonctions.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REMUNERATION

Décret N° 73-457 du 2 octobre 1973, fixant la rémunération des Gouverneurs.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment ses articles 14 et 15;

Vu le décret N° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret du 21 juin 1956, fixant le statut particulier des fonctionnaires supérieurs des services extérieurs de l'Administration Régionale et Communale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret N° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des Administrations Centrales, complété par le décret N° 72-154 du 2 mai 1972;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La rémunération principale des Gouverneurs est fixée par référence à l'indice 700.

Toutefois les Gouverneurs dont l'indice de traitement dans leur grade d'origine est supérieur à 700 continuent de bénéficier de cet

indice et d'évoluer normalement dans l'échelle indiciaires de ce grade.

ART. 2. — Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1973 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 octobre 1973

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

EXPROPRIATION

Décret N° 73-458 du 2 octobre 1973, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Tunis d'un terrain nécessaire à la construction d'une maison d'habitation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 9 mars 1939, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 61-2 du 2 janvier 1961, prescrivant l'affectation à la construction de terrains situés dans les périmètres communaux et réglementant leur aliénation;

Vu le décret N° 61-77 du 30 janvier 1961, pris en application de la loi susvisée N° 61-2 du 2 janvier 1961;

Vu le décret du 30 août 1958, portant création de la Commune de Tunis;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Travaux Publics et de l'Habitat;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune de Tunis, la parcelle de terrain immatriculée, destinée à la construction d'une maison d'habitation, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignée au tableau ci-après :

Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	N° du filre foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
Tunis, Rue Bertholon	Terrain nu	50.675	947m2	Mohamed Sakka et son épouse, Neila Oum El Kiram Abdelwahab

ART. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immeuble.

ART. 3. — Le Gouverneur-Maire de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 octobre 1973

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PRIME A LA RECHERCHE

Arrêté du Premier Ministre du 2 octobre 1973, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime à la recherche scientifique au profit des cadres supérieurs des laboratoires et des ingénieurs se livrant à la recherche et exerçant dans les Instituts de Recherche relevant du Ministère de l'Agriculture.

Le Premier Ministre;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des établissements publics et des Communes telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 59-238 du 17 août 1959, relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat (Prime à la Recherche Scientifique);

Considérant qu'il y a lieu d'encourager la recherche scientifique en vue d'assurer la promotion de l'agriculture;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Peuvent bénéficier de la prime à la recherche scientifique instituée par le décret sus-visé N° 59-238 du 17 août 1959, les Ingénieurs et les Cadres Supérieurs des Laboratoires, s'adonnant aux activités de recherche Scientifique fondamentale et appliquée et exerçant dans les Etablissements de recherche relevant du Ministère de l'Agriculture.

ART. 2. — Les taux de la prime sus-visée sont fixés comme suit :

GRADES	Taux annuels
Ingénieur Général ou Chef de Laboratoire Général	de 0 à 600 D
Ingénieur en Chef ou Chef de Laboratoire en Chef	de 0 à 480 D
Ingénieur Principal ou Chef de Laboratoire	de 0 à 360 D
Ingénieur Divisionnaire	
Ingénieur des Travaux de l'Etat	de 0 à 300 D
Chef de Travaux	

ART. 3. — La Prime à la recherche Scientifique est accordée après avis d'une Commission, appelée à juger les résultats de l'activité scientifique des bénéficiaires et dont la composition est fixée comme suit :

Président : Le Ministre de l'Agriculture ou son représentant.

Membres :

- Les Directeurs des Instituts de Recherche;
- Le Directeur de l'Enseignement de la Recherche;
- Le Directeur de l'Institut National Agronomique de Tunisie;
- Le Directeur de la Production Agricole;
- Le Directeur des Forêts;
- Le Directeur des Pêches;
- Le Directeur du Plan et du Développement Agricole;
- 2 représentants des Chercheurs choisis parmi les plus anciens.

ART. 4. — Le présent arrêté n'est applicable que pour la gestion 1973.

ART. 5. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 2 octobre 1973

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

STATUT PARTICULIER

Décret N° 73-454 du 27 septembre 1973, relatif au Statut des personnels de l'Enseignement Supérieur.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif ;

Vu la loi N° 69-3 du 14 janvier 1969, portant organisation de l'Enseignement Supérieur;

Vu le décret N° 63-42 du 28 janvier 1963, relatif au statut des personnels de l'Enseignement Supérieur;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur la proposition du Ministre de l'Education Nationale;

Décrétons :

Première Partie : *Personnel Enseignant*

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. — Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux personnels de l'Enseignement Supérieur des grades suivants à l'exclusion des enseignants des disciplines médicales qui sont régis par des textes particuliers.

- 1 — Professeurs de l'Enseignement Supérieur
- 2 — Maître de Conférences
- 3 — Maître Assistant
- 4 — Assistant
- 5 — Assistant délégué

TITRE II

DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 2. — Les Professeurs de l'Enseignement Supérieur sont chargés de dispenser un enseignement fondamental.

Ils sont en outre responsables :

- de l'organisation des enseignements fondamentaux, dirigés et pratiques conformément aux mesures arrêtées par le département intéressé.
- de l'encadrement des Maîtres-Assistants et des Assistants;
- de la direction et de l'animation des travaux de recherches;
- du déroulement des examens.

L'horaire hebdomadaire d'Enseignement dû par les Professeurs de l'Enseignement Supérieur est fixé à 3 heures.

Art. 3. — Le grade de Professeur de l'Enseignement Supérieur comprend quatre échelons.

Art. 4. — Les Professeurs de l'Enseignement Supérieur sont nommés parmi les Maîtres de Conférences ayant accompli quatre années d'ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux de recherches et de publications scientifiques réguliers. Cette nomination intervient conformément aux modalités suivantes :

Les dossiers des candidatures sont soumis à l'appréciation d'une commission consultative par discipline pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherches concernés ainsi composée:

- a) trois professeurs de l'Enseignement Supérieur élus par l'ensemble des enseignants de la discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.
- b) deux professeurs de l'Enseignement Supérieur désignés par le Ministre de l'Education Nationale et pouvant appartenir à l'Université de Tunis ou à une Université étrangère.

Le Ministre de l'Education Nationale désigne l'un des membres de la Commission sus-visée en qualité de président.

En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa a) ci-dessus ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois, le Ministre de l'Education Nationale désigne le ou les membres manquants parmi les Professeurs de l'Enseignement Supérieur ou Maîtres de Conférences appartenant à des Universités étrangères sur proposition des Professeurs Directeurs des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, après avis des Conseils Scientifiques des établissements concernés.

Après étude des dossiers de candidature, la Commission Consultative sus-visée dresse une liste d'aptitude. La liste définitive des candidats retenus est arrêtée par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 5. — Les Professeurs de l'Enseignement Supérieur sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l'Education Nationale.

Ils sont confirmés à compter de la date de leur nomination en qualité de Professeur de l'Enseignement Supérieur.

TITRE TROIS

DES MAITRES DE CONFERENCES

Art. 6. — Les Maîtres de Conférences sont chargés de dispenser un enseignement fondamental.

Ils sont en outre responsables :

- de l'organisation des enseignements fondamentaux, dirigés et pratiques conformément aux mesures arrêtées par le département intéressé.
- de l'encadrement des Maîtres-Assistants et des Assistants.
- de la direction et de l'animation des travaux de recherches
- du déroulement des examens.

L'horaire hebdomadaire d'enseignement dû par les Maîtres de Conférences est fixé à 3 heures.

Art. 7. — Le grade de Maître de Conférences comprend quatre échelons.

Art. 8. — I. - Pour les enseignements Scientifiques, Techniques, littéraires et les Sciences Islamiques, les Maîtres de Conférences sont recrutés parmi :

a) les candidats justifiant d'un doctorat d'Etat ou de titres admis en équivalence, de travaux de recherches et de publications scientifiques réguliers et éventuellement d'une expérience pédagogique.

b) les Maîtres Assistants justifiant d'une ancienneté minimum de quatre ans dans leur grade et de travaux de recherche et de publications scientifiques jugés suffisants pour l'exercice des fonctions de Maître de Conférences, par le jury ci-dessous indiqué devant lequel le candidat soutient son dossier scientifique et pédagogique.

II. - Pour les enseignements juridiques et économiques, les Maîtres de Conférences sont recrutés parmi les candidats ayant réussi à un concours sur épreuves ou sur travaux, dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

Les diplômes, les titres, les travaux de recherches et les publications scientifiques prévus au paragraphe I ci-dessus, ainsi que les épreuves des concours prévus au para-

graphe II ci-dessus sont appréciés par un jury par discipline ainsi composé :

a) trois professeurs de l'Enseignement Supérieur élus par l'ensemble des enseignants de la discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

b) deux professeurs désignés par le Ministre de l'Education Nationale et pouvant appartenir à l'Université de Tunis ou une Université étrangère.

Le Ministre de l'Education Nationale désigne un des membres du jury sus-visé en qualité de président.

En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa a) ci-dessus ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois, le Ministre de l'Education Nationale désigne le ou les membres manquants parmi les professeurs de l'Enseignement Supérieur appartenant à des Universités étrangères sur proposition des Professeurs Directeurs des établissements d'Enseignement Supérieur ou de recherche, après avis des Conseils Scientifiques des établissements concernés.

Après délibérations, le jury sus-visé dresse une liste d'aptitude des candidats au grade de Maître de Conférences.

La liste définitive des candidats retenus est arrêtée par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 9. — Les Maîtres de Conférences sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l'Education Nationale.

TITRE QUATRE

DES MAITRES ASSISTANTS

Art. 10. — Les Maîtres-Assistants sont chargés d'assister les Professeurs de l'Enseignement Supérieur et les Maîtres de Conférences dans l'organisation des enseignements et des examens ainsi que dans l'encadrement des assistants.

Ils assurent la direction des travaux pratiques et dirigés et éventuellement un enseignement fondamental.

L'horaire hebdomadaire de service dû par les Maîtres Assistants est fixé à 9 heures de travaux pratiques ou 6 heures de travaux dirigés, lorsqu'ils assurent un enseignement fondamental, l'heure de cours équivaut à 2 h. de travaux dirigés ou à 3 heures de travaux pratiques.

Art. 11. — Le grade de Maître - Assistant comporte 6 échelons.

Art. 12. — Les Maîtres-Assistants sont recrutés parmi les candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1.) Etre titulaire d'un Doctorat d'Etat ou de titres admis en équivalence.

2.) Pour les enseignements scientifiques, techniques, littéraires et les sciences islamiques, justifier d'une ancienneté de deux ans au moins en qualité d'Assistant, de travaux de recherches et de publications scientifiques réguliers ainsi que des diplômes et titres universitaires suivants :

— Doctorat de 3ème cycle, agrégation ou titres ou travaux admis en équivalence.

Les dossiers de candidatures au grade de Maître-Assistant sont soumis à l'appréciation d'un jury par discipline pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi composé :

a) trois Professeurs de l'Enseignement Supérieur ou Maîtres de Conférences élus par l'ensemble des enseignants de la discipline concernée suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

b) deux Professeurs de l'Enseignement Supérieur ou Maîtres de conférences désignés par le Ministre de l'Education Nationale et pouvant appartenir à l'Université de Tunis ou à une Université étrangère.

Le Ministre de l'Education Nationale désigne un des membres du jury sus-visé en qualité de président.

En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa ci-dessus ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois, le Ministre de l'Education Nationale désigne le ou les membres manquants parmi les professeurs de l'Enseignement Supérieur ou Maîtres de Conférences appartenant à des Universités étrangères, sur proposition des Professeurs Directeurs des Etablissements d'Enseignement Supérieur ou de Recherche après avis des Conseils Scientifiques des Etablissements concernés.

Après délibérations, le jury sus-visé dresse une liste d'aptitude des candidats.

La liste définitive des candidats retenus est arrêtée par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 13. — Les Maîtres-Assistants sont nommés par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

TITRE V

DES ASSISTANTS

Art. 14. — Les Assistants sont chargés des travaux pratiques et des travaux dirigés et de toute activité découlant de l'organisation des enseignements et des examens.

L'horaire hebdomadaire de service dû par les Assistants est fixé à 12 heures de travaux pratiques ou 8 heures de travaux dirigés.

Ces horaires peuvent être ramenés à 8 heures de travaux pratiques ou à 5 heures de travaux dirigés sur décision du Ministre de l'Education Nationale, après avis du Conseil Scientifique de l'Etablissement concerné pour les Assistants préparant un concours ou un examen nécessaire au déroulement de leur carrière. Les réductions d'horaire sus-visées ne peuvent être accordées pour une période supérieure à 3 années. Cet abattement d'horaire peut être cumulé et accordé sous forme de congé d'études par décision du Ministre de l'Education Nationale après avis du Professeur Directeur de l'Etablissement concerné.

Art. 15. — Le grade d'Assistant comprend sept échelons.

Art. 16. — Les Assistants sont recrutés parmi les candidats justifiant :

1. — Pour les enseignements scientifiques, techniques, littéraires et les sciences islamiques, d'une agrégation d'un doctorat de 3ème cycle, ou de titres admis en équivalence;

2. — Pour les enseignements juridiques et économiques de deux diplômes d'études supérieures ou de titres admis en équivalence.

Les dossiers des candidatures sont soumis à l'appréciation d'un jury par discipline pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés ainsi composé :

a) trois Maîtres de Conférences ou Maîtres Assistants élus par l'ensemble des enseignants de la discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

b) deux Maîtres de Conférences ou Maîtres Assistants désignés par le Ministre de l'Education Nationale et pouvant appartenir à l'Université de Tunis ou à une Université étrangère.

Le Ministre de l'Education Nationale désigne un des membres du jury sus-visé en qualité de Président.

En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa a) ci-dessus ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois le Ministre de l'Education Nationale désigne le ou les membres manquants parmi les Maîtres de Conférences ou Maîtres Assistants appartenant à des Universités étrangères, sur proposition des Professeurs Directeurs des Etablissements d'Enseignement Supérieur

ou de Recherches après avis des Conseils Scientifiques des établissements concernés.

Après délibérations, le jury sus-visé dresse une liste d'aptitude des candidats.

La liste définitive des candidats retenus est arrêtée par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 17. — Les Assistants sont nommés par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

TITRE SIX

DES ASSISTANTS DELEGUES

Art. 18. — Les Assistants délégués sont chargés des travaux pratiques et des travaux dirigés et de toute activité découlant de l'organisation des enseignements et des examens.

L'horaire hebdomadaire de service dû par les Assistants Délégués est fixé à 12 heures de travaux pratiques ou 8 heures de travaux dirigés.

Ces horaires peuvent être ramenés à 8 heures de travaux pratiques ou à 5 heures de travaux dirigés sur décision du Ministre de l'Education Nationale, après avis du Conseil Scientifique de l'Etablissement concerné pour les Assistants préparant un concours ou un examen nécessaires au déroulement de leur carrière. Les réductions d'horaire sus-visées ne peuvent être accordées pour une période supérieure à 3 années. Cet abattement d'horaire peut être cumulé et accordé sous forme de congé d'études par décision du Ministre de l'Education Nationale après avis du Professeur-Directeur de l'établissement concerné.

Art. 19. — Le grade d'Assistant Délégué comprend un échelon unique.

Art. 20. — Les Assistants Délégués sont recrutés, au choix, en vertu d'une délégation annuelle renouvelable 2 fois au maximum, parmi les candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 21. — I. - Pour les Assistants Délégués, nommés au grade d'Assistant dans les conditions de l'article 16 ci-dessus, il sera tenu compte pour leur titularisation de leur ancienneté en qualité d'Assistants Délégués.

II. — Les Assistants Délégués, qui, au terme de leur période de délégation ne sont pas nommés au grade d'Assistant sont, soit mis à la disposition de la Direction de l'Enseignement Secondaire pour y être affecté soit licenciés.

En cas de recrutement pour l'Enseignement Secondaire, les intéressés sont régis par les dispositions du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier du personnel enseignant de l'Enseignement Secondaire.

Toutefois, il sera tenu compte pour le déroulement de leur carrière, de la période de service accomplie dans l'enseignement supérieur.

Art. 22. — Les Assistants Délégués sont nommés par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

Deuxième partie

AFFECTATION DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Art. 23. — I. - Les personnels appartenant à l'Enseignement Supérieur peuvent être affectés à la Recherche Scientifique pour une période de trois ans renouvelable pour être chargés des fonctions correspondantes.

II. - Les agents visés au paragraphe I ci-dessus continuent à évoluer dans leur grade d'enseignant.

TITRE SEPT

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 24. — Les modalités de fonctionnement de la Commission consultative et des jury prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

Art. 25. — Les Professeurs de l'Enseignement Supérieur, les Maîtres de Conférences peuvent être autorisés après chaque période de deux années, à s'absenter pour une durée d'un mois et demi pour études tout en conservant l'intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension. La durée du congé pour études peut être cumulée et portée à un maximum de 6 mois au terme de 6 années d'activité. Le congé d'études est accordé par décision du Ministre de l'Education Nationale, sur proposition du Professeur Directeur, après avis du Conseil Scientifique de l'établissement concerné.

Art. 26. — I. - A l'exclusion des Professeurs de l'Enseignement Supérieur, les candidats titulaires dans un grade d'enseignant et nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à une période probatoire d'un an pouvant être renouvelée une fois, au terme de laquelle ils sont après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

Sur le plan de la rémunération, ils sont rangés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

II. - Les candidats non titulaires dans un grade d'enseignant recrutés dans l'un des grades régis par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage de 2 ans pouvant être prorogé d'un an au terme duquel ils sont, après avis de la Commission Administrative Paritaire concernée soit titularisés dans leur grade, soit licenciés.

Art. 27. — Pour l'ensemble des personnels régis par les dispositions du présent décret, la durée du temps moyen requis pour accéder à un échelon supérieur est de deux ans trois mois. Cette durée peut être réduite ou augmentée de six mois après avis de la Commission Administrative Paritaire.

TITRE HUIT

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 28. — Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent faire appel à des fonctionnaires régis par des statuts particuliers autres que ceux de l'Enseignement Supérieur.

Ces fonctionnaires continuent à évoluer dans leur grade d'origine.

Art. 29. — Par dérogation aux horaires fixés ci-dessus, les horaires hebdomadaires d'enseignement et de service dûs par les enseignants régis par le présent décret et affectés dans des écoles nationales d'ingénieurs sont fixés par le règlement intérieur de ces établissements.

TITRE NEUF

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30. — I. - Les Assistants de 1ère catégorie, les Chefs de Travaux de 1ère catégorie, les chargés de recherches de 1ère catégorie et les Attachés de Recherches de 1ère catégorie en exercice à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions de titres prévues à l'article 12 ci-dessus pour accéder au grade de Maître Assistant, sont intégrés dans le nouveau grade de Maître Assistant.

II. - Les Assistants de 1ère catégorie, les Chefs de Travaux de 1ère catégorie, les chargés de recherches de 1ère catégorie et les Attachés de Recherches de 1ère catégorie en exercice à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions de titres prévues à l'article 12 ci-dessus pour accéder au grade de Maître Assistant, sont intégrés dans le nouveau grade d'Assistant et confirmés.

Art. 31. — I. - Les Assistants de 2ème catégorie, les Chefs de Travaux de 2ème catégorie, les chargés de recherches de 2ème catégorie et les Attachés de recherches de 2ème catégorie en exercice à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions de titres prévues à l'article 16 ci-dessus pour accéder au grade d'Assistant, sont intégrés dans le nouveau grade d'Assistant et confirmés.

II. - Les Assistants de 2e catégorie, les Chefs de Travaux de 2e catégorie, les chargés de recherches de 2e catégorie et les Attachés de recherches de 2e catégorie en exercice à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions de titres prévues à l'article 16 ci-dessus pour accéder au nouveau grade d'Assistant sont intégrés dans ce dernier grade et soumis à une période probatoire maximum de 4 ans au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans le grade d'Assistant s'ils justifient des titres et diplômes prévus à l'article 16 ci-dessus, soit reversés. S'ils ne justifient pas de ces titres et diplômes, dans leur ancien grade d'Assistant de 2ème catégorie, de chef de travaux de 2ème catégorie, de chargé de recherches de 2ème catégorie et d'Attaché de Recherches de 2ème catégorie qui constituent des grades transitoires pour lesquels il ne sera plus procédé à de nouveaux recrutements.

En cas de reversement dans leur grade d'origine ils bénéficient :

1) de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans le grade d'Assistant.

2) des endences d'avancement accordées à l'ensemble des personnels régis par les dispositions du présent décret.

Art. 32. — En attendant la mise en place de la commission consultative et des différents jury prévus par les dispositions du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1973 les nominations du personnel enseignant continueront à être établies dans les conditions des dispositions du décret sus-visé n° 63-42 du 28 janvier 1963.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 33. — Les stagiaires de recherches en fonction à la date d'effet du présent décret conservent leur situation à titre personnel.

Art. 34. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 35. — Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1973

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Décret N° 73-455 du 29 septembre 1973, fixant les modalités d'organisation d'un concours sur titres et travaux de médicament-agrégation hospitalo-universitaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 70-40 du 14 avril 1970, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie;

Vu le décret N° 71-232 du 16 juin 1971, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1972, portant ouverture et organisation d'un concours de médicament-agrégation hospitalo-universitaire, modifié et complété par l'arrêté du 14 juillet 1973,

Sur la proposition des Ministres de l'Education Nationale et de la Santé Publique;

Décrétons :

Article Premier. — A titre dérogatoire et pour une période transitoire finissant le 31 décembre 1973, un concours sur titres et travaux de Médicament-Agrégation Hospitalo-Universitaire est ouvert aux médecins chefs de services, prévus par l'article 38 de la loi sus-visée n° 70-40 du 14 août 1970, titulaires depuis 5 ans au moins à la date de la publication du présent décret.

Art. 2. — Un arrêté des Ministres de l'Education Nationale et de la Santé Publique fixera la composition du jury, la date du concours ainsi que le nombre de postes mis au concours venant en augmentation de celui prévu par l'arrêté sus-visé du 6 novembre 1972.

Art. 3. — Les Ministres de l'Education Nationale et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 29 septembre 1973

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

Décret N° 73-456 du 29 septembre 1973, fixant les conditions d'intégration en qualité d'assistants hospitalo-universitaires.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 70-40 du 14 mars 1970, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie;

Sur la proposition des Ministres de l'Education Nationale et de la Santé Publique;

Décrétons :

Article Premier. — Le Conseil de la Faculté de Médecine et de Pharmacie est habilité à proposer l'intégration comme assistants hospitalo-universitaires en sciences fondamentales et dans les disciplines mixtes les candidats Docteurs en Médecine ayant des titres universitaires jugés équivalents à l'exercice de ces fonctions.

Les candidats bénéficiaires de cette intégration peuvent se présenter au concours de médicament-agrégation hospitalo-universitaires prévu par l'arrêté du 6 novembre 1972.

Art. 2. — Les Ministres de l'Education Nationale et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 29 septembre 1973

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

AVIS ET COMMUNICATIONS

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DES COMPTES

		AU 10 SEPT. 1973
ACTIF		
Encaisse-or		2.377.965,811
Souscriptions en or et en devises aux organismes internationaux		7.188.715,016
Avoirs en droits de tirage spéciaux		3.998.820,000
Avoirs en Devises		127.353.396,484
Accords de paiement		1.869.679,950
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés		23.460.498,262
Compte courant postal		4.483.189,847
Effets escomptés		26.943.931,611
Effets en pension		6.362.805,000
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement		2.176.619,417
Effets à l'encaissement		595.473,600
Avance à terme		—
Avance permanente à l'Etat		25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat		12.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux		5.053.125,000
Créances sur l'Etat résultant de la dévaluation du franc français du 27 décembre 1958		800.000,000
Portefeuille - titres		1.277.905,000
Immeubles		430.611,838
Effets publics en garantie de prêts extérieurs		38.195.573,738
Comptes d'ordre et divers		1.536.738,157
PASSIF		291.551.923,731
Billets et monnaies en circulation		107.789.420,049
Comptes courants des banques et des établissements financiers		3.720.558,014
Comptes du Gouvernement		62.565.891,898
Allocation de droits de tirage spéciaux		7.724.325,000
Autres engagements à vue et à terme		26.269.226,599
Déposants d'effets à l'encaissement		595.473,600
Accords de paiement		1.031.827,877
Comptes de coopération économique		26.080.924,514
Provisions		2.100.000,000
Réserve spéciale		1.300.000,000
Réserve légale		600.000,000
Capital		1.200.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs		38.195.573,738
Comptes d'ordre et divers		12.378.702,442
		291.551.923,731

Certifié conforme aux écritures :

Pr le Gouverneur

Le Directeur Général
Mohamed BOUSBIAA

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****ADJUDICATIONS**

Cabinet de Maître A. Abdennebi,
Avocat à la Cour de Cassation, 17,
rue Charles de Gaulle - Tunis

VENTE**AUX ENCHERES PUBLIQUES**

sur saisie immobilière

de la moitié indivise de la totalité
 de l'immeuble sis au quartier
 Mellassine - impasse N° 1
 de la rue de la Rabta constitué
 par une Villa édifée sur un terrain
 d'une superficie de 3 ares et 4 cen-
 tiarés connu sous le nom de « EL -
 GALAI » objet du titre foncier
 N° 57069.

Poursuivant : La Banque du Sud.
 Société Anonyme représentée par
 son Président Directeur Général,
 ayant son siège social à Tunis, 14,
 avenue de Paris, élisant.

Débiteur saisi : Monsieur Hamza
 Ben Mohamed Ben Khelifa Rakaz,
 demeurant à Tunis rue Bab El Kha-
 dra n° 96 et demeurant aussi à Mel-
 lassine.

**Juridiction et date de l'Adjudica-
 tion :** L'adjudication aura lieu le
 vendredi deux (2) novembre 1973 à
 9 heures du matin à l'audience de la
 chambre des saisies immobilières du
 Tribunal de Première Instance de
 Tunis.

En vertu : 1°) De la grosse du ju-
 gement rendu le 17 juin 1972 par la
 Chambre Civile près le Tribunal de
 Première Instance de Tunis dans
 l'affaire n° 5946 condamnant Mon-
 sieur Hamza Ben Mohamed Ben Khe-
 lifa Rakez au paiement au profit de
 la Banque du Sud avec exécution
 provisoire la somme de 9.140 Dinars
 144 millimes montant du principal
 ainsi qu'au paiement des intérêts
 aux taux légal à dater du 3 novem-
 bre 1970 jusqu'à parfait paiement et
 20 Dinars à titre d'honoraires d'a-
 vocat et les dépens, lequel jugement
 a été signifié par exploit n° 13743
 du 2 janvier 1973 de Maître Moha-
 med Borni Habassi, huissier à Tu-
 nis.

2°) Des dispositions des articles
 410 et suivant du Code de procédu-
 re Civile et Commerciale.

**Description de l'immeuble dont la
 moitié indivise est à vendre :** La
 moitié indivise de l'immeuble sis à

Tunis au quartier Mellassine, impas-
 se N° 1, rue de la Rabta à Mellas-
 sine à Tunis consistant en une cons-
 truction en forme de villa édifée sur
 une parcelle de terre d'une super-
 ficie de 3 ares 4 centiares (3 ares
 4 centiares) immatriculée à la Con-
 servation de la Propriété Foncière
 sous le nom de « El Galai » et fai-
 sant l'objet du titre foncier n° 57069,
 la dite construction étant de pierres
 et ciments et comprenant 4 pièces,
 cuisine, water, salle de bain cours,
 virandah, et entourée d'un jardin
 planté d'arbres fruitiers.

Mise à prix : sept cent Dinars (700
 Dinars) outre les frais d'adjudica-
 tion et honoraires d'avocat confor-
 mément aux dispositions de l'article
 429 du Code de Procédure Civile et
 Commerciale.

Observation : La participation
 aux enchères ne sera autorisée qu'aux
 personnes munies d'une autorisation
 de Monsieur le Gouverneur de Tu-
 nis conformément aux dispositions
 de décret du 4 juin 1957 modifié par
 la loi du 19 juin 1959 et la loi du 25
 juillet 1963.

Pour plus amples renseignements,
 s'adresser au Cabinet de l'Avocat
 poursuivant et pour prendre connais-
 sance du cahier des charges, au Greffe
 du Tribunal de Première Instance
 de Tunis.

L'Avocat poursuivant :

A. Abdennebi

N° 1.837.

SOCIETES ANONYMES**SOCIETE DE TOURISME**

« SAMARA »

Société Anonyme

au capital de 30.000 Dinars

Chambre de Commerce du Centre

à Sousse

Convocation

Messieurs les actionnaires de la So-
 ciété de Tourisme SAMARA sont con-
 voqués à l'Assemblée Générale Extra-
 ordinaire qui aura lieu le samedi 20
 octobre 1973 à 17 heures au siège de
 la Chambre de Commerce du Centre
 à Sousse, à l'effet de délibérer sur
 l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital,
- Modification de l'article 6 des Statuts.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.830.

B A T A**SOCIETE****ANONYME TUNISIENNE**

Société Anonyme

au capital de 450.000 Dinars

Siège Social

km 7 route du Mornag - Ben Arous

Registre du Commerce

TUNIS N° 6.830

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires sont
 convoqués en Assemblée Générale
 Extraordinaire au siège social le 19
 octobre 1973 à 10 heures, à l'effet de
 délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 Augmentation du capital de
 200.000 Dinars par incorporation
 de réserves et augmentation de
 la valeur nominale des actions de
 225 à 250 Dinars.
- 2 Augmentation du capital de
 150.000 Dinars par l'émission de
 600 actions de 250 Dinars.
- 3 Modifications de toutes les dis-
 positions des statuts qui dans
 leur rédaction actuelle feraient
 obstacle à la réalisation de cette
 augmentation de capital et de
 cette émission.

Les propriétaires d'actions au por-
 teur, doivent pour assister à l'Assem-
 blée, déposer au siège social, cinq
 jours au moins avant la date prévue,
 soit leurs titres soit les récépissés
 en constatant le dépôt dans un éta-
 blissement bancaire.

Les propriétaires d'actions nomina-
 tives seront admis à l'Assemblée Gé-
 nérale Extraordinaire sur simple jus-
 tification de leur identité.

Le texte des résolutions proposées
 par l'Assemblée, ainsi que la liste des
 actionnaires seront tenus à la disposi-
 tion des actionnaires, au siège social
 à compter du 1er octobre 1973.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.832.

**SOCIETE TUNISIENNE
DE PROMOTION
DU TOURISME JEUNE
« SOTUTOUR » S.A.**
Société Anonyme
Au capital : 325.000 Dinars
Siège Social
2, rue de Sparte - Tunis

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Promotion du Tourisme Jeune « SOTUTOUR » sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 19 octobre 1973 à 10 heures au siège social sis au 2, rue de Sparte - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital de la Société.
- Le Conseil d'Administration.
N° 1.834.

**SOCIETE TUNISIENNE
DE VERRERIES**
Société Anonyme
au capital de 450.000 Dinars
Siège Social
Mégrine Er-Riadh

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries, Société Anonyme au capital de 450.000 Dinars dont le siège social est à Mégrine Er-Riadh, sont convoqués pour le jeudi 25 octobre 1973 à 9 heures en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence de celle-ci.

Le Conseil d'Administration.
N° 1.853.

**SOCIETE TUNISIENNE
DE VERRERIES**
Société Anonyme
au capital de 450.000 Dinars
Siège Social
Mégrine Er-Riadh

AVIS DE CONVOVATION

Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries Société Anonyme au capital de 450.000 Dinars sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

qui aura lieu le jeudi 25 octobre 1973 à 11 heures au siège social de la Société à Mégrine Er-Riadh.

Ordre du jour

- 1° — Augmentation du capital social;
- 2° — Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.
N° 1.854.

SOCIETES

A RESPONSABILITE

LIMITEE

**CONSTITUTION
D'UNE S.A.R.L.**
Société de Mécanique
de Djebeniana
SOMECAJ

Par acte sous seing privé en date du 30 août 1973 enregistré à Sfax A.C. le 10 septembre 1973, folio 91, N° 327, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax le 18 septembre 1973 sous le N° 2623, il a été constitué une S.A.R.L. :

Dénomination : SOMECAJ.

Objet : atelier de réparation mécanique, plomberie, tolérerie, peinture

Siège Social : Jebeniana.

Capital : 1400 Dinars.

Durée : 30 ans.

Gérance : Monsieur Abdesselam Messaoudi est nommé gérant avec les pouvoirs les plus étendus et pour une durée illimitée.

N° 1.829.

**CONSTITUTION
D'UNE S.A.R.L.**

Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 1970 et enregistré à Sfax A.C. le 12 septembre 1973, folio 94, N° 340, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax le 18 septembre 1973, sous le n° 2621.

Il appert qu'une Société à Responsabilité Limitée a été constituée entre les personnes dénommées dans l'acte.

Dénomination : Société Commerciale El-Amena.

Objet : L'achat, la vente et la transformation de tous les produits de consommation.

Siège social : Le siège social est fixé à Merkez Chihia route de Tebourkine km 6 Sfax.

Durée : 30 ans.

Capital : 1.000 Dinars réparti en 100 parts de 10 Dinars chacune.

Gérance : Monsieur Ali Lenda est nommé gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 1.831.

ETTAHCINE

S.A.R.L.

au capital 2.000 Dinars

Siège Social

Sidi Bou-Said

Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 1973 enregistré à Tunis A.C.I. le 2 octobre 1973, vol. 5, série 5, folio 190, il a été constitué une S.A.R.L. entre les propriétaires de parts Messieurs Amor, Mohamed Salah Ben Abderrazak, Mehrzia Ben Abderrazak et Mohamed El - Hédi Ben Abderrazak.

Amor Ben Abderrazak : 100 actions de 10 Dinars,

Mohamed Salah Ben Abderrazak : 50 actions de 10 Dinars.

Mehrzia Ben Abderrazak : 25 actions de 10 Dinars,

Mohamed El-Hédi Ben Abderrazak : 25 actions de 10 Dinars.

Dénomination : Société Ettahcine.

Objet : Entreprise de Travaux Publics, Peinture et Batiment et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets sus-indiqués.

Durée : 99 années.

La gérance est confiée à Monsieur Mohamed Salah Ben Abderrazak avec les pouvoirs les plus étendus Monsieur Amor Ben Abderrazak est désigné contrôleur financier, il aura qualité de signer conjointement avec le gérant sur tous les chèques et documents financiers, les deux signatures sont indispensables.

N° 1.874.

AUTRES SOCIETES

COOPERATIVE

DES BOULANGERS

« ERRAHMA »

Rue Avicennes - Sousse

Convocation

à l'Assemblée Générale
Extraordinaire

Messieurs les coopérateurs de la Coopérative des Boulangers Errahma, sont convoqués en Assemblée Générale

rale Extraordinaire le dimanche 18 novembre 1973 à 15 heures au siège social de la Coopérative, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Examen de la situation de la Coopérative.
- Eventuelle liquidation de la Coopérative.
- Nomination d'un éventuel liquidateur.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.851.

SOCIÉTÉ
D'INDUSTRIE TOURISTIQUE
HEDIA

au capital de 500.000 Dinars

Siège Social

6, Avenue Habib Thameur

— TUNIS —

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de la Société d'Industrie Touristique « Hédia » sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, — le lundi 22 octobre 1973, à 15 heures 30, au siège social de la Société Nationale d'Investissement, 68, Avenue Habib Bourguiba, à Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée Générale Ordinaire

- 1) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations au 31 décembre 1972,
- 2) Rapport des Commissaires aux Comptes sur les mêmes opérations,
- 3) Approbation du Bilan et des Comptes arrêtés au 31 décembre 1972,
- 4) Quitus aux Administrateurs,
- 5) Questions diverses.

Assemblée Générale

Extraordinaire

- 1) Augmentation du Capital,
- 2) Modification d'articles des statuts.

Pr. le Conseil d'Administration,

Le Président Directeur Général,

S. Ferchiou.

N° 1.855.

Pour la légalisation de la signature : *Le Président de la Municipalité.*

Certifié Conforme : *Le Président-Directeur Général de P.I.O.R.T.*

EN VENTE :

	PRIX
Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif	0 D, 100
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 100
Statut Particulier des Cadres Administratifs et Techniques	0 D, 300
J.O.R.T. N° 44 des 12 et 15 octobre 1971 et N° 18 des 2 - 5 et 9 mai 1972	
Code du Travail	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Douanes (mis à jour 1971)	0 D, 950
Code Electoral	0 D, 200
Loi Electorale	0 D, 050
Loi Municipale (Mise à jour au 1er janvier 1970)	0 D, 250
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400

	PRIX
Table des Matières (1958 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Loi sur les mines	0 D, 150
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300
Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 100
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat.....	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)